

<입문-제4장 행정법 관계.제3절 행정상 법률관계>

I. 개설

1. 정의 및 개념

- 행정상 법률관계란 행정을 둘러싼 공법적 또는 사법적 법률관계를 총칭하는 개념이다. 이는 행정주체와 사인이 행정법의 규율 아래에서 갖게 되는 권리·의무 관계를 의미하며, 그 실체적 내용에 따라 행정조직법 관계, 행정작용법 관계 등으로 구분된다.

2. 특수성

- 행정법 관계는 공익 실현이라는 특수한 목적을 가지므로, 사법(私法) 관계와는 달리 행정주체에게 우월적 지위를 인정하거나 공익에 기여하는 방향으로 법률관계를 형성하는 특수성을 갖는다.

3. 당사자

- 행정법 관계의 당사자는 행정주체와 행정객체이다. 행정주체는 국가 또는 공공단체 등 자기의 이름과 책임 아래 행정 활동을 수행하고 그 결과의 법적 효과를 귀속시키는 주체이며, 행정객체는 행정주체의 활동에 대해 권리·의무를 부담하는 사인 또는 다른 행정주체를 포함한다.

4. 법률적 특성

- 행정법 관계의 법률적 특성은 첫째, 당사자 일방(행정주체)의 우월적 지위이다. 행정주체는 공익 실현을 위해 공권력을 행사할 수 있는 우월적 지위에 있으며, 이는 행정작용법 관계, 특히 권력관계에서 두드러진다. 둘째, 공정력, 구속력, 자력집행력 등과 같은 특수한 효력이 인정된다. 셋째, 행정주체의 법률관계 발생·변경·소멸에 관한 재량권을 인정하는 경우가 많다.

5. 관계구별의 실익

- 행정법 관계의 종류를 구별하는 실익은 관계의 성질에 따라 적용되는 법규범(공법 또는 사법)과 분쟁 해결 수단(행정소송 또는 민사소송)이 달라진다는 점에 있다. 특히, 행정작용법 관계를 공법관계와 사법관계로 구분하는 것은 행정법의 핵심적인 문제 중 하나이다.

II. 행정조직법 관계

1. 개념

- 행정조직법 관계는 행정주체 내부에서 행정기관 상호 간 또는 행정주체와 그 소속 공무원 간에 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 주로 행정조직의 설치, 구성, 권한 배분, 지휘·감독 등에 관한 관계를 규율한다.

2. 행정기관 상호 간 관계

- 행정기관 상호 간의 관계는 기관의 권한과 책임 소재를 명확히 하고 행정의 효율성을 확보하기 위한 관계이다. 예를 들어 중앙행정기관과 지방자치단체 간의 감독 관계, 상급 행정기관과 하급 행정기관 간의 지휘 관계 등이 있다. 이러한 관계는 원칙적으로 공법 관계의 영역에 속하며, 조직법적 행위(예: 위임, 대리, 보조)를 통해 형성된다.

3. 행정주체와 공무원 관계

- 행정주체와 공무원 간의 관계는 공무원이 행정주체의 행정 활동을 수행하기 위해 맺는 특별한 공법 관계, 즉 특별 권력 관계로 이해되어 왔다. 과거에는 공무원의 근무 관계에 대해 행정주체가 광범위한 지배권을 갖고 사법심사가 배제되는 것으로 보았으나, 현대 행정법은 이 특별 권력 관계의 영역을 축소하고 공무원의 기본권을 보장하는 방향으로 변화하였다. 오늘날에는 공무원 관계를 특별 행정법 관계로 파악하며, 공무원의 직무 수행에 필수적인 목적 달성에 필요한 범위 내에서만 특별한 구속 관계를 인정한다. 공무원의 임용, 징계, 신분 변동 등은 공법적 행정 행위에 해당하며, 이에 대한 다툼은 공법상 당사자소송이나 항고소송의 대상이 된다. 예를 들어 공무원에 대한 징계 처분은 항고소송의 대상이다.

4. 변화의 의의

- 특별 권력 관계 이론의 변화는 공법과 사법의 구별 기준에 대한 논의와 맞물려 행정법 관계 전체의 법치주의적 통제를 강화하는 데 기여하였다.

III. 행정작용법 관계

1. 개념

- 행정작용법 관계는 행정주체가 대외적으로 행정 목적을 실현하기 위해 사인(私人)에게 직접 영향을 미치는 작용을 할 때 발생하는 법률관계를 말한다. 이는 행정주체와 사인 간의 관계를 핵심으로 하며, 그 내용과 법적 성질에 따라 공법관계와 사법관계로 구분된다. 공법관계는 다시 권력관계와 관리관계로 나뉘며, 사법관계는 행정사법관계와 국고관계로 나뉜다.

2. 공법관계-권력관계

(1) 개념

- 권력관계는 행정주체가 공권력 행사를 통하여 일방적으로 우월한 지위에서 행정객체의 법적 지위에 영향을 미치는 법률관계이다. 이는 행정주체의 명령·강제에 의해 공익을 실현하는 데 주로 사용된다.

(2) 성립 및 특징

① 권력관계의 성립

- 법률의 근거에 따라 행정주체가 행하는 행정 행위(명령적 행위, 형성적 행위 등)를 통해 성립한다. 예를 들어 과세 처분, 영업 정지 처분, 건축허가 등의 행정 행위는 공정력, 구속력, 자력집행력 등 특수한 공법적 효력을 갖는다.

② 권리·의무의 내용

- 행정주체는 공법상의 명령권, 재량권, 강제력 등의 권능을 갖고, 행정객체는 공법상의 의무(예: 납세 의무)를 부담하거나 공권(예: 수익적 행정 행위 신청권)을 가진다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 권력관계에서 발생하는 분쟁은 원칙적으로 공법상의 분쟁에 해당하므로 행정소송(항고소송 또는 당사자소송)에 의해 해결된다. 예를 들어 과세 처분에 불복하는 사인은 행정소송으로 분쟁을 해결할 수 있다.

(3) 관련 판례

① 행정청의 처분

- 행정청의 처분은 비록 위법하더라도 취소되지 않는 한 공정력을 가지므로, 처분의 근거 법규에 의해 보호되는 개인의 이익이 침해되었다 하더라도 곧바로 민사상 손해배상 청구의 대상이 되는 것은 아니며, 처분 자체의 위법성이 인정되어야 한다.

② 부관 중 부담

- 부관 중 부담은 행정 행위의 일부로서 공법 관계에 속하며, 부담 불이행 시의 법률관계는 공법적으로 처리되어야 한다.

3. 공법관계-관리관계

(1) 개념

- 관리관계는 행정주체가 재산관리주체로서 행정객체와 대등한 지위에서 특정한 공공복리의 실현을 위하여 공물 또는 사업을 관리·경영하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정주체가 비권력적인 수단으로 행정 목적을 달성하는 관계이다.

(2) 성립 및 특징

① 관리관계의 성립

- 주로 공물의 이용 관계(예 : 도로, 공원의 일반 사용)나 공기업의 비권력적 활동(예 : 상수도 공급 계약), 공법상의 계약, 행정지도 등 비권력적 수단을 통해 성립한다.

② 권리·의무의 내용

- 당사자가 대등한 지위에 있다는 점에서 사법 관계와 유사하지만, 그 목적이 공익 실현이라는 점에서 공법적 규율을 받는다. (예 : 공공 시설의 특별 사용 허가에 따른 이용 관계)

③ 법적 분쟁의 해결

- 관리관계에서 발생하는 분쟁은 공법상의 분쟁에 해당하지만, 그 성질에 따라 행정소송(주로 당사자소송) 또는 민사소송의 대상이 될 수 있다. 다만, 공법상의 대등한 계약에 따른 분쟁은 당사자소송으로 본다. 예를 들어 국립·공립 대학 학생의 징계 처분은 공법 관계에 해당하며 행정소송의 대상이다.

(3) 관련 판례

① 국립 또는 공립 대학의 학생에 대한 징계 처분

- 국립 또는 공립 대학의 학생에 대한 징계 처분은 공법 관계로서 행정소송의 대상이 되지만, 사립학교 학생에 대한 징계 처분은 사법 관계로서 민사소송의 대상이 된다. 이는 당사자의 지위가 공법상의 지배 복종 관계인지 여부에 따라 구별된다.

② 지방자치단체가 체결하는 공법상 계약

- 지방자치단체가 체결하는 공법상 계약(예 : 국유림 대부 계약)에 관한 분쟁은 민사소송이 아닌 당사자소송으로 해결해야 한다.

4. 사법관계-행정사법관계

(1) 개념

- 행정사법관계는 행정주체가 공익적 목적을 달성하기 위해 사법적 수단을 이용하는 경우 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정 목적 달성을 위한 활동이지만, 법률관계 자체의 성질은 사법에 의해 규율된다는 특징을 가진다. 행정사법은 실질적으로 공익적 성격을 띠지만, 형식적으로는 사법의 원리가 적용된다.

(2) 성립 및 특징

① 행정사법관계의 성립

- 행정주체가 사인과 대등한 지위에서 계약(예 : 물품 구매 계약, 용역 계약)을 체결하거나, 토지를 매수하거나, 공법상 사업을 수행하는 과정에서 발생하는 부수적 사법적 관계에서 성립한다. (예 : 국립 병원의 의료 행위, 공기업의 일반적인 경제 활동)

② 권리·의무의 내용

- 법률관계의 내용은 사법(민법, 상법 등)의 규율을 받는다. 당사자는 원칙적으로 대등한 지위에서 권리와 의무를 부담한다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 행정주체의 활동이라 할지라도 그 법률관계의 성질이 사법적인 이상, 분쟁은 원칙적으로 민사소송에 의해 해결된다.

(3) 관련 판례

① 공유재산 대부 계약

- 지방자치단체가 사인과 체결하는 공유재산 대부 계약은 사경제 주체로서 행하는 사법상의 계약에 해당하며, 이에 대한 다툼은 민사소송으로 해결해야 한다.

② 국립 또는 공립 병원의 의료 행위

- 국립 또는 공립 병원의 의료 행위에 관한 분쟁은 사법 관계로서 민사소송의 대상이 된다.

5. 사법관계-국고관계

(1) 개념

- 국고관계는 행정주체가 국가 또는 공공단체 그 자체가 아니라 단순한 사경제 주체로서 활동할 때 발생하는 법률관계를 의미한다. 이는 행정 목적의 실현과는 직접적인 관련이 없는, 순수한 재산적 활동을 말한다.

(2) 성립 및 특징

① 국고관계의 성립

- 행정주체가 행정 목적과 직접 관련 없이 국고 재산을 관리하거나(예 : 국유지 매각), 단순한 영리 활동을 하는 경우에 성립한다. (예 : 국가가 국고금을 예치하거나 이자 수입을 얻는 행위, 행정 목적과 무관한 국가 소유 건물의 임대)

② 권리·의무의 내용

- 법률관계의 내용은 전적으로 사법(민법, 상법 등)의 규율을 받는다. 국가나 공공단체는 사인과 완전히 동일한 지위에서 권리와 의무를 갖는다.

③ 법적 분쟁의 해결

- 국고관계에서 발생하는 분쟁은 그 법적 성질이 사법적인 것이 명확하므로, 전적으로 민사소송에 의해 해결된다.

(3) 관련 판례

① 국가나 지방자치단체가 단순한 사경제 주체로서 개인과 맺는 계약

- 국가나 지방자치단체가 단순한 사경제 주체로서 개인과 맺는 계약(예 : 토지 매매, 금전 대차)에 관한 분쟁은 민사소송으로 해결된다.

② 국고금의 출납에 관한 분쟁

- 국고금의 출납에 관한 분쟁은 원칙적으로 사법 관계로 보아 민사소송의 대상이 된다.

N 결론

- 행정상 법률관계는 공익 실현이라는 특수 목적을 가진 행정주체의 활동을 반영하며, 행정조직법 관계와 행정작용법 관계로 그 내용이 구분된다. 특히 대외적 관계인 행정작용법 관계는 행정주체의 우월성 유무와 목적의 공익성 정도에 따라 권력관계(공법), 관리관계(공법), 행정사법관계(사법), 국고관계(사법)로 세분된다. 이러한 구별은 분쟁 발생 시 적용될 법규범과 분쟁 해결 수단을 결정하는 핵심 기준이 된다. 권력관계는 공권력 행사의 측면에서 행

정소송의 중심이 되며, 관리관계는 비권력적 공법 작용으로서 주로 당사자소송의 영역을 형성한다. 반면, 행정사법관계와 국고관계는 사법적 성격이 강하여 민사소송의 대상이 된다. 현대 행정법은 공법 관계에 대한 사법심사의 범위를 확대하고, 법치주의 원리를 강화하여 모든 행정 활동에 대한 통제를 강화하는 방향으로 발전하고 있다.